

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1727/2537

นายเป้งมันหรือเปล่งหน้า แซ่เซียว กับ
พวก

โจทก์

นายสมัย แซ่เซียวหรือบุรณเจริญกิจ จำเลย

นายเป้งมันหรือเปล่งหน้า แซ่เซียว ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางจ้อย แซ่เซียว ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของ โจทก์เป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
248 อีกทั้งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่นั่งพิจารณาคดีนี้ในศาลอุทธรณ์ ไม่รับรองให้
โจทก์ฎีกาได้ จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ คืบค่าขึ้นศาล

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยใช้สิทธิไม่สุจริตมิได้มีเจตนาครอบครอง
บ้านและที่ดินพิพาทเพื่อตนโดยมีเจตนา ที่จะเป็นเจ้าของ จำเลยจึงไม่มีสิทธิครอบ
ครองและเอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.3 ไม่ใช่เอกสารที่แสดงว่าโจทก์ได้ขายที่พิพาทให้
จำเลย ไม่มีผลตามกฎหมายและไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 456 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกา ของโจทก์ทั้งสองด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 97)

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายครอบครัว และสิ่งของออกไปจากบ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ตำบลสระสีเหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ของโจทก์ ให้จำเลยรับเงินจำนวน 30,000 บาท ที่โจทก์กู้จากมารดาจำเลยและให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกไปจากบ้านและที่ดินของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 81)

โจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ 1 ได้ขายบ้านและที่ดินพิพาทให้จำเลยแล้ว จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองบ้านและที่ดินพิพาท ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยแจ้งการ ครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่สุจริตจำเลยไม่ได้มีเจตนาครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทเพื่อตนและว่าเอกสารหมายเลข 1 ถึง 3 ไม่ใช่เอกสารที่แสดงว่าโจทก์ ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย หากศาลรับฟังว่าเป็นการซื้อขาย ก็ไม่มีผลตามกฎหมายและไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 นั้น ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาล อันเป็นข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ที่ 1 ได้ขายบ้านและที่ดิน
พิพาทให้จำเลยแล้ว จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองบ้านและที่ดินพิพาท ที่โจทก์
ฎีกาว่าจำเลยแจ้งการ ครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่สุจริตจำเลย
ไม่ได้มีเจตนาครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทเพื่อตนและว่าเอกสารหมายเลข 1 ถึง
3 ไม่ใช่เอกสารที่แสดงว่าโจทก์ ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย หากศาลรับฟังว่า
เป็นการซื้อขาย ก็ไม่มีผลตามกฎหมายและไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 456 นั้น ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลัก
ฐานของศาล อันเป็นข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ